Redeskript: Welches Risiko hat Ihre KI?

Elias Knauber und Yannick Heisler · Montag, 9. November 2026 · Rechtsstand 31.10.2026 · 36 Folien, Sollzeit 49:40 Min. · Normal gesetzt: sprechen. Kursiv: Regie. „Klick“: nächster Schritt.

01 Welches Risiko hat Ihre KI?

0:00 bis 0:40

Eine Kamera in einer Werkhalle. Sie erkennt Kratzer an Bauteilen. Sie stoppt eine Maschine, wenn jemand zu nahe kommt. Oder sie liest die Gefühle der Beschäftigten. Dieselbe Technik: einmal frei, einmal streng geregelt, einmal verboten. Genau das regelt der EU AI Act, und deshalb muss sich jeder Betrieb fragen: Welches Risiko hat Ihre KI? Ich bin Yannick Heisler, das ist Elias Knauber. Ich arbeite bei SimpleAct, einem Start-up, das Software für genau diese Prüfung baut. Das hier ist trotzdem kein Produktvortrag: Unsere Prüflogik zeigen wir vereinfacht und offen, und im Mittelpunkt steht, was der AI Act für KMU bedeutet.

02 Wer hat diese Woche KI genutzt?

0:40 bis 1:40

Bevor wir anfangen, eine Frage an Sie, denn heute sollen Sie öfter mitmachen. Hand hoch: Wer hat diese Woche KI genutzt, egal wofür?

Hände abwarten, laut schätzen, z. B.

Fast alle.

▸ **KLICK**

Und wer davon im Job oder Nebenjob? Hand hoch.

Hände abwarten.

▸ **KLICK**

Damit sind Sie mitten im Thema: Wer KI privat nutzt, hat aus dem AI Act keine Pflichten. Im Job schon, genauer: der Betrieb. Was das heißt, rechnen wir heute an einem Betrieb durch.

03 Sechs Stellen, an denen hier KI arbeitet

1:40 bis 2:50

Damit es konkret wird, schauen wir in einen Betrieb. Die Muster Metallbau GmbH ist erfunden, aber typisch: 60 Beschäftigte, Büro und Werkhalle, keine Rechtsabteilung. Stellen Sie sich vor, ab Montag führen Sie diesen Betrieb. An sechs Stellen arbeitet hier KI. Der Vertrieb schreibt Angebote mit ChatGPT. Auf der Website antwortet ein Chatbot, den der Betrieb selbst gebaut hat. Die Personalabteilung lässt Bewerbungen von einer Software ranken. Im Kundenservice misst eine Software die Stimmung der Beschäftigten. In der Endkontrolle erkennt eine Kamera Kratzer. Und in die Maschinen, die der Betrieb verkauft, ist ein KI-Not-Stopp eingebaut.

▸ **KLICK**

Und jetzt schätzen Sie als Geschäftsführung: Bei wie vielen dieser sechs Stellen reicht es nicht, die Leute zu schulen?

Weiter zur Umfrage.

04 Bei wie vielen der sechs Stellen reicht eine Schulung allein nicht aus?

2:50 bis 3:50

Jetzt sind Sie dran, zum ersten von sechs Malen heute: Scannen Sie den QR-Code mit der Handy-Kamera, anonym und ohne Anmeldung. Ihre Schätzung: Bei wie vielen der sechs Stellen reicht eine Schulung allein nicht aus? Sie haben 30 Sekunden. Die Auflösung kommt später, wenn wir den Prüfpfad einmal gegangen sind.

Klicken, wenn n nicht mehr steigt, spätestens nach 45 Sekunden.

05 Unser Prüfpfad in vier Stationen

3:50 bis 4:20

Wir gehen den Weg, den auch eine Prüfung geht. Erst die Grundlagen: seit wann was gilt, was überhaupt KI ist und welche Rolle ein Unternehmen hat. Dann die vier Risikoklassen. Dann prüfen Sie selbst, mit dem Klassifizierer. Und zum Schluss die Praxis im KMU: Was kostet es, und wer kümmert sich? Durch Grundlagen und Risikoklassen führt Sie jetzt Elias.

06 Der AI Act gilt schon, Stück für Stück

4:20 bis 5:50

Danke, Yannick. Erste Frage: Seit wann gilt was? Der AI Act ist seit August 2024 in Kraft, gilt aber Stück für Stück. Seit Februar 2025 sind bestimmte Praktiken verboten, und jedes Unternehmen muss die KI-Kompetenz seines Personals fördern. Seit August 2025 gelten Pflichten für die großen KI-Modelle. Seit dem 2. August 2026 gelten die Transparenzpflichten und der Großteil der Verordnung. Im Dezember kommen zwei neue Verbote dazu.

▸ **KLICK**

Ursprünglich sollten die strengen Hochrisiko-Pflichten schon diesen August gelten. Im Juli 2026 hat die EU mit dem sogenannten Digital-Omnibus nachgesteuert: Die Termine rutschen auf Dezember 2027 und August 2028. Das sind feste Termine. Gleichzeitig ist in Deutschland das KI-Marktüberwachungs- und Innovationsförderungsgesetz, kurz KI-MIG, in Kraft getreten.

▸ **KLICK**

Wichtig für KMU: Die Verschiebung betrifft nur Hochrisiko. Verbote, KI-Kompetenz und Transparenz gelten heute schon.

07 Ist das überhaupt KI?

5:50 bis 7:20

Die erste Prüffrage klingt banal: Ist das überhaupt KI? Das Gesetz definiert ein KI-System ausführlich, aber die Definition hat einen klaren Kern.

▸ **KLICK**

Ein maschinengestütztes System, das mit einer gewissen Autonomie arbeitet und aus Eingaben selbst ableitet, wie es Ausgaben erzeugt: Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen, Entscheidungen. Der Unterschied zu normaler Software: Sie arbeitet nicht nur Regeln ab, die ein Mensch vollständig vorgegeben hat. Testen wir das per Handzeichen. Hand hoch, wer meint: Eine Excel-Kalkulation mit festen Formeln ist KI.

▸ **KLICK**

Keine KI: Die Formeln hat ein Mensch vollständig vorgegeben. Nächstes: ein Bot, der Fragen nach festen Stichwörtern einer hinterlegten Antwort zuordnet. Hand hoch, wer meint, das ist KI.

▸ **KLICK**

Keine KI, solange er nur festen Regeln folgt. Versteht er Fragen mit einem trainierten Modell, ist er dagegen KI. Und ein Spamfilter, der aus Beispielen lernt?

▸ **KLICK**

KI, denn er leitet aus Beispielen selbst ab, was Spam ist. Und ChatGPT?

▸ **KLICK**

Natürlich KI. Fällt ein Werkzeug hier raus, ist die Prüfung schon zu Ende.

08 Erst die Rolle, dann die Klasse

7:20 bis 8:40

Bevor wir nach dem Risiko fragen, müssen wir wissen, wer wir sind. Der AI Act verteilt Pflichten entlang einer Kette. Der Anbieter entwickelt das System und bringt es auf den Markt. Einführer und Händler reichen es weiter. Der Betreiber setzt es ein. Und am Ende stehen die Menschen, die davon betroffen sind. Die meisten KMU sind Betreiber.

▸ **KLICK**

Aber Vorsicht: Die Rolle kann wechseln. Wer ein Hochrisiko-System unter eigenem Namen anbietet, es wesentlich verändert oder es für einen neuen, hochriskanten Zweck einsetzt, wird selbst zum Anbieter, mit allen Pflichten. Und was gilt, wenn ein Betrieb selbst baut? Das fragen wir Sie gleich.

09 Der Betrieb baut auf einer Sprachmodell-Schnittstelle einen eigenen Website-Chatbot. Welche Rolle hat er?

8:40 bis 10:10

Neuer Code, bitte neu scannen. Unser Betrieb baut auf der Schnittstelle eines großen Sprachmodells einen eigenen Chatbot für die Website. Welche Rolle hat er? Sie haben 30 Sekunden.

Klicken, wenn n nicht mehr steigt, spätestens nach 45 Sekunden.

▸ KLICK

Richtig ist: Anbieter und Betreiber zugleich. Anbieter, weil er das KI-System selbst entwickelt und unter eigenem Namen in Betrieb nimmt. Betreiber, weil er es selbst einsetzt. Anbieter des Sprachmodells darunter ist er aber nicht, das bleibt der Hersteller des Modells.

10 Wer kontrolliert das?

10:10 bis 11:25

Wer kontrolliert das eigentlich? Auf EU-Ebene das KI-Büro der Kommission, vor allem für die großen Modelle. In Deutschland ist seit Ende Juli die Bundesnetzagentur zuständig: Sie ist zentrale Anlaufstelle und Marktaufsicht, soweit nichts anderes bestimmt ist. Für KMU interessant: Sie betreibt einen kostenlosen KI-Service-Desk und bald ein KI-Reallabor.

▸ KLICK

Es gibt Ausnahmen: Bei Banken und Versicherern schaut die BaFin hin, bei KI in Produkten die bisherigen Produktbehörden, bei Landesbehörden und Medien die Länder, und für sensible Bereiche wie Strafverfolgung eine eigene, unabhängige Kammer.

▸ KLICK

Und die Betroffenen? Beschweren kann sich jede Person. Bei wichtigen Entscheidungen durch Hochrisiko-KI gibt es zudem ein Recht auf Erklärung, praktisch ab Dezember 2027. Die Datenschutzbehörden werden einbezogen, sind aber nicht die KI-Aufsicht.

11 Vier Stufen und eine Sonderspur

11:25 bis 12:35

Es ist KI, und wir kennen unsere Rolle. Jetzt die Kernfrage: Wie riskant ist es? Herzstück des AI Act ist ein risikobasierter Ansatz: Je höher das Risiko für Menschen, desto strenger die Regeln. Das ergibt vier Stufen.

▸ KLICK

Ganz unten das minimale Risiko. Hier liegt der Großteil aller KI-Anwendungen, und es gibt keine besonderen Pflichten.

▸ KLICK

Darüber die Transparenz: Man muss sagen, dass es KI ist.

▸ KLICK

Dann das Hochrisiko, mit strengen Pflichten vor und während des Einsatzes.

▸ KLICK

Und ganz oben, was verboten ist.

▸ KLICK

Daneben gibt es eine Sonderspur für die großen KI-Modelle, die sogenannten GPAI-Modelle. Die betrifft vor allem deren Hersteller.

▸ KLICK

Und eine Pflicht gilt für alle, egal welche Stufe: die KI-Kompetenz der eigenen Leute fördern.

12 Rot: Was gar nicht geht

12:35 bis 14:05

Ganz oben, rot: Was gar nicht geht. Acht Praktiken sind seit Februar 2025 verboten, zwei kommen im Dezember dazu: intime Deepfakes ohne Zustimmung und Darstellungen von Kindesmissbrauch. Die meisten Verbote zielen auf Staat und Plattformen, etwa Social Scoring oder Live-Gesichtserkennung durch die Polizei. Für Betriebe zählen vor allem drei: Menschen manipulieren, ihre Schwächen ausnutzen und Emotionen erkennen, am Arbeitsplatz oder in der Schule.

▸ KLICK

Für KMU ist ein Punkt besonders relevant: die Emotionserkennung am Arbeitsplatz. Die Stimmungsanalyse unserer Beschäftigten im Kundenservice, Stelle vier, ist verboten, und zwar auch dann, wenn die Beschäftigten einwilligen. Erlaubt ist das nur aus medizinischen oder Sicherheitsgründen. Ein Verstoß kann bis zu 35 Millionen Euro oder sieben Prozent des Jahresumsatzes kosten. Für KMU gilt der niedrigere der beiden Werte, dazu später mehr.

13 Erlaubt oder verboten?

14:05 bis 16:05

Kurze Daumen-Runde: Ich lese fünf Fälle vor, Sie zeigen Daumen hoch für erlaubt oder runter für verboten. Erster Fall: Eine Berufsschule lässt per Webcam erkennen, ob Schüler frustriert sind.

Daumen abwarten.

▸ **KLICK**

Verboten: Emotionserkennung in einer Bildungseinrichtung. Zweiter Fall: Eine Kamera im Lkw erkennt, ob der Fahrer müde wird.

▸ **KLICK**

Nicht verboten. Müdigkeit ist nach den Leitlinien der Kommission keine Emotion, und es geht um Sicherheit. Ab Werk als Sicherheitssystem eingebaut, kann das System aber hochriskant sein. Dritter Fall: Im Video-Bewerbungsgespräch misst KI, wie begeistert jemand ist.

▸ **KLICK**

Verboten. Das Verbot am Arbeitsplatz gilt schon im Bewerbungsverfahren. Vierter Fall: Ein Chatbot drängt ältere Menschen mit Tricks zu teuren Verträgen.

▸ **KLICK**

Verboten, weil er Schwächen wegen des Alters ausnutzt und erheblicher Schaden droht. Letzter Fall: Eine Kamera zählt, wie viele Kunden im Laden sind.

▸ **KLICK**

Nicht verboten. Sie identifiziert niemanden, ordnet niemanden Kategorien zu und liest keine Gefühle. Den Datenschutz muss der Laden trotzdem beachten.

14 Orange: zwei Türen ins Hochrisiko

16:05 bis 17:30

Orange, hochriskant. Hier gibt es zwei Türen. Die erste Tür ist das Produkt: Die KI ist ein Sicherheitsbauteil, etwa in einer Maschine, einem Aufzug oder einem Medizinprodukt, und das Produkt muss von einer unabhängigen Stelle geprüft werden. Die zweite Tür ist der Einsatzzweck: Anhang III listet acht Bereiche, in denen KI über Menschen entscheidet.

▸ **KLICK**

Für KMU sind vor allem vier relevant: Biometrie, etwa Emotionserkennung, dann Bildung und Prüfungen, Personal, und Kredit- oder Versicherungsentscheidungen.

▸ **KLICK**

In unserem Betrieb gehen gleich zwei Stellen durch diese Türen. Das Bewerber-Ranking, Stelle drei, durch die Tür Einsatzzweck. Und der KI-Not-Stopp in den eigenen Maschinen, Stelle sechs, durch die Tür Produkt. Für den Maschinenbau ist neu: Seit dem Omnibus laufen die KI-Anforderungen für Maschinen über die Maschinenverordnung. Die gilt ab Januar 2027, selbstlernende Sicherheitsfunktionen prüft dann schon eine Prüfstelle. Die zusätzlichen KI-Anforderungen kommen ab August 2028.

15 Ausnahme: Die KI hilft nur zu

17:30 bis 18:45

Nicht alles in diesen Bereichen ist automatisch hochriskant. Es gibt einen Filter mit vier Ausgängen, alle nach dem Muster: Die KI hilft nur zu, der Mensch entscheidet. Erstens: Das System erledigt nur eine eng begrenzte Verfahrensaufgabe. Zweitens: Es verbessert nur fertige menschliche Arbeit. Drittens: Es prüft fertige Entscheidungen nachträglich auf Abweichungen. Viertens: Es bereitet eine Bewertung nur vor.

▸ KLICK

Aber der Filter hat einen Riegel: Profiling, also wenn die KI Menschen bewertet, etwa ihre Eignung oder Leistung. Dann ist das System immer hochriskant.

▸ KLICK

Ein Beispiel: Eine Software prüft nur, ob die Bewerbungsunterlagen vollständig sind. Hier kann die Ausnahme greifen. Der Anbieter muss das dann dokumentieren und das System registrieren.

▸ KLICK

Dieselbe Software bewertet und rankt die Bewerbungen: Das ist Profiling, der Riegel greift, sie ist hochriskant. Und wer die Ausnahme nutzt, muss sie begründen und dokumentieren. Deshalb gilt: im Zweifel hochriskant.

16 Wer trägt wie viel?

18:45 bis 20:05

Wer trägt bei Hochrisiko-Systemen wie viel? Der Anbieter trägt die Hauptlast: Risikomanagement, Datenqualität, Dokumentation, Qualitätsmanagement, Konformitätsbewertung, CE-Kennzeichen und Registrierung. Der Betreiber, also meist das KMU, hat eine kürzere Liste: das System nach Anleitung nutzen, Menschen mit Kompetenz zur Aufsicht einsetzen, den Betrieb überwachen, Protokolle mindestens sechs Monate aufbewahren und Betroffene informieren. Für unser Bewerber-Tool heißt das: Jemand in der Personalabteilung versteht die Rangliste und darf sie überstimmen, die Protokolle werden aufgehoben, und die Bewerber erfahren, dass eine KI mitentscheidet. Das gilt ab Dezember 2027.

▸ KLICK

Ein Punkt verdient Aufmerksamkeit: Vor dem Einsatz am Arbeitsplatz müssen Beschäftigte und ihre Vertretung informiert werden. Und unabhängig vom AI Act hat der Betriebsrat schon heute ein Mitbestimmungsrecht, wenn Technik Leistung oder Verhalten überwachen kann.

17 Gelb: sagen, dass es KI ist

20:05 bis 21:15

Gelb heißt: sagen, dass es KI ist. Vier Fälle. Ein Chatbot muss so gebaut sein, dass Menschen merken, dass sie mit einer KI sprechen. KI-erzeugte Texte, Bilder und Videos müssen vom Anbieter maschinenlesbar markiert werden. Wer Emotionserkennung einsetzt, muss die Betroffenen informieren. Und wer Deepfakes veröffentlicht, muss offenlegen, dass sie künstlich sind. Das gilt seit August 2026.

▸ KLICK

In unserem Betrieb ist das Stelle zwei: der Website-Chatbot. Weil der Betrieb ihn selbst gebaut hat, ist er Anbieter und muss diese Pflichten selbst erfüllen. Hätte er nur einen fertigen Chatbot eines Herstellers eingebunden, läge die Pflicht beim Hersteller. Lässt er ihn bauen und betreibt ihn unter eigenem Namen, ist er selbst Anbieter. Hier sehen Sie, warum die Rolle so wichtig ist.

18 Grün: frei, nicht pflichtfrei

21:15 bis 22:15

Grün ist der Normalfall. Der Textassistent für Angebote und die Kratzer-Kamera unseres Betriebs fallen hier hinein, genau wie Übersetzung oder Spamfilter. Keine besonderen Pflichten. Aber eine Pflicht gilt für alle, die KI einsetzen: die KI-Kompetenz. Seit dem Omnibus heißt es: Unternehmen ergreifen Maßnahmen, um die Kompetenz ihres Personals zu unterstützen.

▸ KLICK

Was nicht verlangt wird: ein bestimmtes Niveau, ein Zertifikat, ein KI-Beauftragter. Und es gibt dafür keinen Bußgeldtatbestand.

▸ KLICK

Trotzdem lohnt es sich, Schulungen zu dokumentieren. Bei einem Schaden zeigt das Sorgfalt. Den KI-Führerschein aus unserer Sitzung vom 26. Oktober kennen Sie ja schon.

19 Lila: die großen Modelle

22:15 bis 23:10

Die Sonderspur in Lila betrifft die großen KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck. Stellen Sie es sich in drei Schichten vor: unten das Modell, darauf das KI-System, oben der Einsatz im Betrieb. Die Modellpflichten, also Dokumentation, Urheberrecht, Zusammenfassung der Trainingsdaten, treffen die Modellanbieter.

▸ KLICK

Ein KMU, das ein Modell nur über eine Schnittstelle nutzt, ist kein Modellanbieter. Baut es darauf ein eigenes Produkt, ist es aber Anbieter dieses Systems.

▸ KLICK

Wer ein Modell stark nachtrainiert, kann selbst Modellanbieter werden. Die Kommission nennt als Richtwert mehr als ein Drittel der ursprünglichen Rechenleistung.

▸ KLICK

Und für die allergrößten Modelle vermutet das Gesetz ein systemisches Risiko, mit zusätzlichen Pflichten. Das betrifft eine Handvoll Unternehmen weltweit, kaum ein KMU. Damit kennen Sie alle Klassen. Wie man sie Schritt für Schritt prüft, zeigt Ihnen jetzt Yannick.

20 So prüft die Logik: Fall 1

23:10 bis 24:50

Danke, Elias. Jetzt prüfen wir Schritt für Schritt, und zwar Fall eins aus unserem Betrieb: Eine eingekaufte Software bewertet Bewerbungen, erstellt ein Ranking und sortiert unpassende automatisch aus. Das Ergebnis kennen Sie schon von Elias: hochriskant. Schauen wir, wie die Logik dahin kommt. Das ist der Klassifizierer. Er beruht auf der Prüflogik von SimpleAct, für heute vereinfacht auf 17 Ja-Nein-Fragen in fünf Prüfstufen: Ist das Gesetz anwendbar, ist es verboten, ist es hochriskant, gibt es Transparenzpflichten, und ist es ein eigenes großes Modell? Die Reihenfolge ist bewusst: Ein Verbot sticht alles andere.

▸ **KLICK**

Unser Fall: Es ist KI, keine Ausnahme, nichts Verbotenes, kein Sicherheitsbauteil. Aber der Zweck steht in Anhang drei, Beschäftigung und Personal. Bewertet es Menschen? Ja, das ist Profiling. Damit ist der Filter gesperrt: hochriskant. Danach prüft die Logik weiter, ob zusätzlich Transparenzpflichten greifen. Hier nicht. Unser Betrieb ist Betreiber und muss für ein neues oder erheblich geändertes Tool ab Dezember 2027 die Betreiberpflichten erfüllen. Würde er Bewerbungen selbst mit ChatGPT ranken, wäre er sogar Anbieter.

21 Stimmungsanalyse nur bei Anrufenden, nicht bei Beschäftigten. Welche Klasse?

24:50 bis 26:00

Fall zwei ist eine Variante: Die Software analysiert die Stimmung nicht mehr bei den Beschäftigten, sondern nur bei den Anrufenden, um eskalierende Gespräche zu erkennen. Welche Klasse ist das jetzt? Neuer Code, bitte neu scannen. Sie haben 30 Sekunden.

Klicken, wenn n nicht mehr steigt, spätestens nach 45 Sekunden.

▸ **KLICK**

[Zahl] Prozent sagen hochriskant. Das stimmt, und es kommt noch etwas dazu.

22 Gleiche Technik, andere Klasse

26:00 bis 27:40

Zum Vergleich lasse ich beide Varianten laufen.

▸ **KLICK**

Erst bei den Beschäftigten: Gefühle per Stimme erkannt, bei Beschäftigten, nicht aus medizinischen Gründen oder zum Schutz von Leben. Also verboten. Die Prüfung endet hier.

▸ **KLICK**

Jetzt bei den Anrufenden: Das Verbot greift nicht, denn Kunden sind weder Beschäftigte noch Lernende. Aber Emotionserkennung steht immer in Anhang drei, die Logik setzt das automatisch: hochriskant. Und weil Emotionen erkannt werden, müssen die Anrufenden zusätzlich informiert werden: Transparenz, ebenfalls automatisch. Gleiche Technik, andere Klasse. Entscheidend ist, wen sie trifft.

23 Jetzt Sie: Ihr KI-Tool im Prüfpfad

27:40 bis 31:25

Jetzt Sie, zu zweit mit Ihrem Nachbarn. Nehmen Sie ein KI-Tool aus Job, Nebenjob oder Studium, oder eine Idee unten von der Folie. Scannen Sie den Code und antworten Sie gemeinsam. Im Zweifel tippen Sie auf Unsicher. Sie haben drei Minuten. Läuft die Uhr ab, merken Sie sich die Klasse, dann stimmen wir ab.

Klick startet die Uhr.

▸ **KLICK**

Uhr läuft. Herumgehen, bei Fragen helfen. Bei 0:30 laut:

Noch 30 Sekunden.

Typische Rückfragen:

Ist ein Übersetzer KI?

Ja, in der Regel minimal.

Dienstplan-App?

Nur hochriskant, wenn sie Aufgaben nach Leistung oder Verhalten zuweist.

24 Welche Klasse hat Ihr KI-Tool ergeben?

31:25 bis 33:15

Welche Klasse hat Ihr Tool ergeben? Neuer Code, bitte neu scannen. Wenn es mehrere Klassen waren, wählen Sie die höchste. Sie haben 30 Sekunden.

Klicken, wenn n nicht mehr steigt, spätestens nach 45 Sekunden.

▸ **KLICK**

[Zahl] Prozent landen bei minimal. Das deckt sich mit der Einschätzung der Kommission: Die meisten KI-Anwendungen fallen in die unterste Stufe. Wer hatte etwas Höheres? Was war das?

Ein oder zwei Beispiele aufgreifen; strittige Fälle kurz gemeinsam durchgehen.

25 Das KI-Inventar

33:15 bis 34:25

Zurück zu unserem Betrieb. Wie sieht das Inventar aus?

▸ KLICK

Grün: der Textassistent und die Kratzer-Kamera. Hier reicht KI-Kompetenz.

▸ KLICK

Gelb: der eigene Chatbot. Weil selbst gebaut, ist der Betrieb Anbieter und muss ihn als KI erkennbar machen.

▸ KLICK

Orange, zweimal: das Bewerber-Ranking mit den Betreiberpflichten ab Dezember 2027, und der KI-Not-Stopp in den eigenen Maschinen. Hier ist der Betrieb Hersteller: Die Maschinenverordnung gilt ab Januar 2027, die zusätzlichen KI-Anforderungen kommen ab August 2028.

▸ KLICK

Und rot: die Stimmungsanalyse im Team. Die muss sofort abgeschaltet werden.

▸ KLICK

Bei vier von sechs Stellen reicht eine Schulung also nicht, hier muss die Geschäftsführung mehr tun. Und Ihre Schätzung vom Anfang: [Zahl] Prozent von Ihnen lagen richtig.

26 Viel KI, wenig Klarheit

34:25 bis 35:35

Wie sieht es in der Praxis aus? KI ist im Mittelstand angekommen, aber ungleich verteilt: 23 Prozent der kleinen Unternehmen nutzen KI, 36 Prozent der mittleren und 57 Prozent der großen.

▸ KLICK

Beim Recht fehlt die Klarheit. 71 Prozent der Unternehmen fühlen sich schlecht über den AI Act informiert. Und 88 Prozent der KI-Nutzer sind Betreiber, genau wie in unserem Beispiel.

▸ KLICK

Dazu kommt Schatten-KI: In kleinen Betrieben nutzt ein Drittel der KI-Nutzenden Tools, die der Arbeitgeber gar nicht bereitstellt. Und für 62 Prozent der Firmen, die KI verworfen haben, war die unklare Rechtslage ein Grund.

27 Sechs Irrtümer

35:35 bis 37:15

Aus dem Alltag bei SimpleAct kenne ich sechs Sätze, die wir immer wieder hören. Bei einigen frage ich Sie: Hand hoch, wer ihn für richtig hält. Erstens: Hochrisiko ist verschoben, also gilt noch nichts. Hand hoch, wer das glaubt.

Hände abwarten, dann klicken.

▸ **KLICK**

Doch: Verbote und KI-Kompetenz gelten seit Februar 2025, Transparenz seit August 2026. Zweitens: Wir nutzen nur ein Tool.

▸ **KLICK**

Meist sind es mehr: Copilot in Outlook, die Belegerkennung in der Buchhaltung, KI im CRM und in der HR-Software, dazu private Konten der Beschäftigten. Drittens: Wer nur einkauft, ist raus. Hand hoch, wer das glaubt.

▸ **KLICK**

Nein, wer einsetzt, ist Betreiber und hat eigene Pflichten. Viertens: Mit menschlicher Prüfung ist es nicht hochriskant.

▸ **KLICK**

Falsch: Menschliche Aufsicht ist eine Pflicht für Hochrisiko-Systeme, kein Weg heraus. Die Ausnahmen hängen an der Aufgabe der KI, und bei Profiling gibt es keine. Fünftens: Wir brauchen einen KI-Beauftragten und ein Zertifikat.

▸ **KLICK**

Nein, das Gesetz verlangt Maßnahmen, aber keine bestimmte Form. Und sechstens: Für kleine Betriebe gibt es Ausnahmen. Hand hoch, wer das glaubt.

▸ **KLICK**

Es gibt keine Größenausnahme. Erleichtert wird das Wie, nicht das Ob. Was es kostet, wenn das Ob schiefgeht, rechnet Elias jetzt mit Ihnen aus.

28 Was ein Verstoß kostet

37:15 bis 39:05

Danke, Yannick. Was kostet ein Verstoß? Rechnen wir es aus, für unsere Muster Metallbau mit 60 Leuten. Was schätzen Sie, wie viel Umsatz macht so ein Betrieb?

Kurz Zurufe sammeln, dann:

Rund zehn Millionen Euro.

Knopf 10 Mio. € (Startwert).

Für große Unternehmen gilt der höhere Betrag: 35 Millionen Euro oder sieben Prozent des Umsatzes bei Verboten. Für KMU gilt der niedrigere. Bei zehn Millionen Euro Umsatz sind das höchstens 700.000 Euro für ein Verbot und 300.000 Euro für Verstöße gegen Hochrisiko- oder Transparenzpflichten. Ohne KMU-Regel stünden da 35 Millionen.

Knopf 2 Mio. €

Bei einem kleinen Betrieb mit zwei Millionen Umsatz sind es höchstens 140.000 und 60.000 Euro. Immer noch existenzbedrohend, aber eine ganz andere Größenordnung. Und wie fällt so etwas auf? Selten durch eine Kontrolle aus heiterem Himmel. Eher durch eine Beschwerde, einen Schadensfall oder den Fragebogen eines Großkunden, der wissen will, welche KI Sie einsetzen.

29 Was kostet es Sie?

39:05 bis 40:20

Was kostet Sie das? Es kommt darauf an, was Sie mit KI machen. Wer KI nur nutzt, und das sind die meisten KMU, zahlt vor allem mit Zeit: ein Inventar anlegen, eine Richtlinie schreiben, das Team schulen. Wer ein Hochrisiko-System einsetzt, etwa das Bewerber-Tool, rechnet nach der Kommission mit 5.000 bis 8.000 Euro im Jahr je System, vor allem für die menschliche Aufsicht. Richtig teuer wird es nur, wenn Sie Hochrisiko-KI selbst bauen: Allein ein Qualitätsmanagement kostet laut einer Studie für die Kommission einmalig 193.000 bis 330.000 Euro. Alles Schätzungen von 2021, aber die Größenordnung stimmt. Die Entlastungen rechts gelten vor allem für solche Anbieter. Kostenlose Hilfe bekommen alle, zum Beispiel beim KI-Service-Desk der Bundesnetzagentur.

30 Selten nur ein Gesetz

40:20 bis 41:50

Im Alltag ist es selten nur ein Gesetz. Der AI Act fragt nach dem Risiko der KI, die DSGVO nach den Daten über Menschen, und im Betrieb mit Betriebsrat kommt das Betriebsverfassungsgesetz dazu.

▸ KLICK

Ein Bonitäts-Score für Privatkunden liegt in der Schnittmenge von AI Act und DSGVO: hochriskant nach Anhang drei, und die DSGVO verbietet rein automatisierte Entscheidungen. Seit dem SCHUFA-Urteil des EuGH gilt: Entscheidet der Score praktisch über den Kredit, zählt schon er als automatisierte Entscheidung.

▸ KLICK

Videoüberwachung ohne KI ist ein Fall für Datenschutz und Betriebsrat: Sobald Technik Leistung oder Verhalten überwachen kann, bestimmt er mit.

▸ KLICK

In der Mitte, wo alle drei Gesetze gelten, liegt das meiste, was KI mit Beschäftigten macht: das Bewerber-Ranking mit Betreiberpflichten, Datenschutz und Zustimmung des Betriebsrats zu Auswahlrichtlinien, ein KI-Schichtplan nach Leistungsdaten, und die Stimmungsanalyse. Die ist nach dem AI Act sogar verboten, auch mit Einwilligung; die DSGVO allein kennt kein solches Pauschalverbot. Drei Gesetze, ein Betrieb. Bleibt die Frage, wer sich darum kümmert. Yannick?

31 Wer macht was, ohne Rechtsabteilung?

41:50 bis 43:20

Danke, Elias. Wer macht das alles? Im Konzern gibt es dafür eine Compliance-Abteilung. Im KMU mit 60 Leuten landet es oft bei der Geschäftsführung selbst, neben Vertrieb und Personal. Die Verantwortung bleibt auch dort. Praktisch hilft eine Person, die koordiniert: Inventar, Prüfung, Fristen. Das schreibt der AI Act nicht vor, aber irgendwer muss den Überblick haben, oft jemand aus Datenschutz oder IT. Dazu kommen der Betriebsrat und alle Beschäftigten.

▸ KLICK

Das wichtigste Werkzeug gegen Schatten-KI ist eine einfache KI-Richtlinie: welche Tools erlaubt sind, welche Daten nicht hineingehören, wann gekennzeichnet wird und wer neue Tools prüft. Laut Bitkom haben das erst 23 Prozent der Unternehmen. Und damit sind wir bei Führung. Vor einer Woche haben wir Führung definiert als die zielbezogene, absichtliche Einflussnahme auf das Handeln anderer. Eine KI-Richtlinie ist genau das: Sie richtet aus, wie 60 Leute KI nutzen.

32 Sie sind Geschäftsführung der Muster Metallbau. Was gehen Sie am Montag als Erstes an?

43:20 bis 45:20

Sie sind jetzt Geschäftsführerin oder Geschäftsführer der Muster Metallbau und kennen das Inventar. Was gehen Sie am Montag als Erstes an? Neuer Code, bitte neu scannen. Sie haben 30 Sekunden.

Klicken, wenn n nicht mehr steigt, spätestens nach 45 Sekunden; vorher ein, zwei Begründungen aus dem Publikum hören.

▸ **KLICK**

Meine Antwort: die Stimmungsanalyse abschalten. Sie ist seit Februar 2025 verboten, und Verbote sind am teuersten. Danach die Kennzeichnung des Chatbots, die gilt seit August. Schulung und Inventar laufen parallel. Beim Bewerber-Tool bleibt Zeit bis Dezember 2027, und für ein schon laufendes Tool gelten die Pflichten nur nach einer erheblichen Änderung. Den Betriebsrat muss der Betrieb aber schon jetzt unterrichten.

33 Fünf Schritte ab Montag

45:20 bis 46:40

Was kann ein KMU am Montag tun? Fünf Schritte. Der wichtigste ist der erste, das Inventar: Fragen Sie Ihr Team, welche KI es nutzt, auch über private Konten. Zweitens die Rolle klären: gekauft oder selbst gebaut? Drittens für jedes Tool den Prüfpfad gehen, so wie heute. Viertens die Pflichten umsetzen: Verbotenes abschalten, kennzeichnen, schulen. Und fünftens pflegen: neue Tools vorher prüfen, denn es kommen ständig welche dazu.

▸ **KLICK**

So setzt SimpleAct das in Software um: 29 Fragen zur Risikoprüfung und vier zur Rolle. In der Entscheidung steckt keine KI, sondern feste, nachvollziehbare Regeln. Und wer unsicher ist, bekommt immer die strengere Antwort, damit nie zu niedrig eingestuft wird.

▸ **KLICK**

Das ist Führungsarbeit, und im KMU heißt das: Chefsache. Wissen, was läuft, und Verantwortung zuordnen.

34 Eine Kamera, drei Klassen

46:40 bis 47:40

Erinnern Sie sich an die Kamera vom Anfang? Wenn Sie heute eines mitnehmen, dann dieses Bild: Dieselbe Kamera erkennt Kratzer, minimales Risiko. Sie stoppt eine Maschine, wenn ein Mensch zu nahe kommt, hochriskant. Und sie liest die Gefühle der Beschäftigten, verboten.

▸ **KLICK**

Reguliert wird nicht die Technik, sondern ihr Einsatz. Für KMU heißt das: Man muss wissen, wofür KI im eigenen Haus genutzt wird. Dann ist der AI Act beherrschbar. Und das ist keine IT-Frage, sondern Chefsache.

35 Bremst der AI Act kleine Unternehmen aus?

47:40 bis 49:10

Zum Schluss Ihre Meinung, ohne richtige Antwort: Bremst der AI Act kleine Unternehmen aus, oder schafft er Vertrauen, das ihnen nützt? Neuer Code, bitte neu scannen. Sie haben 30 Sekunden.

Klicken, wenn n nicht mehr steigt, spätestens nach 45 Sekunden.

▸ KLICK

[Zahl] Prozent sehen eher eine Bremse, [Zahl] Prozent eher Vertrauen. Unsere Einschätzung: Für die meisten KMU ist der Aufwand überschaubar, weil sie KI mit minimalem Risiko nur einsetzen. Teuer wird es für die wenigen, die selbst Hochrisiko-KI bauen. Das größere Problem ist die Unsicherheit: Leitlinien noch im Entwurf, Fristen verschoben. Genau darüber wollen wir mit Ihnen sprechen.

36 Diskussion

49:10 bis 49:40

Damit sind wir am Ende. Den Klassifizierer nehmen Sie über diesen Code mit und prüfen damit Ihren eigenen Fall. Was bleibt: Reguliert wird nicht die Technik, sondern ihr Einsatz. Und jetzt Sie: Wer hat eben für Bremse gestimmt, und warum?

Mögliche Rückfragen

Folie 26: EU-Schnitt 17 / 30 / 55 % (Eurostat 2025). Bitkom 2026: 70 % schulen zu KI, 25 % gar nicht. Kosten laut Folgenabschätzung der Kommission (2021, Modellrechnung): ca. 6.000–7.000 € je Hochrisiko-System. Alle Zahlen mit Fundstelle: ../recherche/kmu-zahlen.md.

Folie 29: Für Anbieter nannte die Kommission 6.000 bis 7.000 € Compliance-Kosten je System, Prüfung durch Dritte 3.000 bis 7.500 €. Kommission schätzte nur 5–15 % aller KI-Anwendungen als hochriskant; appliedAI (2023) fand bei 106 Unternehmens-Systemen 18 % eindeutig hochriskant und 40 % unklar. Belege: ../recherche/kmu-zahlen.md Nr. 31–43.